



# COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

*Città d'Arte*

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

|                                                                                                          |                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N. 173 DEL<br>29/04/2026                                                                                 | OGGETTO: Incarico professionale per variazione catastale del “Palazzo Baronale Alvarez De Toledo” – Comune di Avella DETERMINA DI AFFIDAMENTO |
| Registro Generale<br>N. 302 DEL<br>30/04/2026                                                            |                                                                                                                                               |
| L'anno <b>duemilaventisei</b> , il giorno <b>trenta</b> , del mese di <b>aprile</b> nel proprio Ufficio. |                                                                                                                                               |

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 14 /2026, con il quale si affidava al sottoscritto il potere di assumere gli atti di gestione sia per la spesa che per l'entrata, in funzione dei documenti di programmazione economico/finanziari, nonché in funzione dei programmi stabiliti dalla relazione previsionale e programmatica per il settore ed i servizi di competenza;

### VISTI:

- il D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 36/2023;
- la deliberazione di Consiglio comunale di approvazione del bilancio di previsione di competenza e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta comunale di approvazione del piano esecutivo di gestione e ss.mm.ii.;

### PREMESSO:

- che l'Ente deve provvedere al rilievo, redazione e presentazione della planimetria e dei dati catastali per il “Palazzo Baronale Alvarez De Toledo” nel Comune di Avella (AV), distinto in catasto al foglio 18 particella 259 sub 6-7-8-9, per provvedere ad aggiornare i dati dell'immobile all'Agenzia delle Entrate tramite procedura DOCFA;
- che le attività richieste per l'espletamento dell'incarico risultano essere: rilievi in loco, redazione DOCFA, planimetrie, invio telematico;
- che si è necessario procedere all'affidamento dell'incarico di cui sopra al fine di eseguire in tempi celeri i servizi di cui sopra;

**DATO ATTO** che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

**DATO ATTO**, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- **Fine che con il contratto** si intende perseguire e relativo oggetto: “Incarico professionale per variazione catastale del “Palazzo Baronale Alvarez De Toledo” – Comune di Avella”;
- **Importo del contratto:** € 2.000,00, IVA compresa come per legge;
- **Forma del contratto:** ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- **Modalità di scelta** del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023;
- **Clausole ritenute essenziali:** quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;
- **Durata contratto:** 2 mesi di attività ;

**RILEVATO**, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

**DATO ATTO** che il Geom. Donato Picaro, iscritto al Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Avellino con il n. 2817 con studio in Avella (AV) in via L. Pirandello, 15 – C.F. PCRDNT67S08A508K professionista di fiducia di questa Amministrazione e di comprovata esperienza e capacità professionale, si è reso disponibile ad espletare l'incarico professionale per la prestazione dei servizi da eseguire e che la spesa verrà quantificata ai minimi tabellari e risulta quantificata in € 2.000,00 onnicomprensivo;

**PRECISATO** che:

- si è provveduto all'acquisizione del CIG: BB76350780;

**Visto** il D. Lgs. 163/2006;

**Visto** il D.P.R. 207/2010 e s.m. ed int.;

**Visto** il Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;

**Vista** la legge n.241/1990 ss.mm.ii.;

**Visto** lo Statuto comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità;

### **DETERMINA**

**La premessa** espressa in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

**DI AFFIDARE** all'operatore Geom. Donato Picaro, iscritto al Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Avellino con il n. 2817 con studio in Avella (AV) in via L. Pirandello, 15 – C.F. PCRDNT67S08A508K, l'incarico di cui sopra per l'importo pari ad € **2.000,00 onnicomprensivo**;

**DI IMPEGNARE** ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:

Esercizio finanziario di esigibilità: 2026

Capitolo: 253.1

Descrizione: PRESTAZIONI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO

Codice: 01.06-1.03.02.11.999

Importo: € 2.000,00

**DI PROCEDERE** alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

**DI DARE ATTO** della conformità del presente atto al regolamento vigente in materia di appalti per lavori, servizi e forniture;

**DI DARE ATTO** ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della legge 190/2012 della insufficienza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del presente procedimento.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 30/04/2026

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO**

f.to dott. Pasquale Maiella

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**  
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 29/04/2026

**Il Responsabile del Servizio**  
f.to dott. Pasquale Maiella

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**  
(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

**Impegno**

| <b>Descrizione Impegno:</b> Incarico professionale per variazione catastale del "Palazzo Baronale Alvarez De Toledo" – Comune di Avella<br><b>DETERMINA DI AFFIDAMENTO</b><br><b>CIG:</b> BB76350780 <b>CUP:</b><br><b>Descrizione Capitolo:</b> PRESTAZIONI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO<br><b>Vincolo Bilancio:</b><br><b>Vincolo Tesoreria:</b> |                 |                |                                                               |                     |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Piano Finanziario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Missione        | Capitolo       | Quinti Livello p.f.                                           | Esercizio           | N. Impegno Provvisorio   |
| 1.03.02.11.99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01.06           | 253.1          | 999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 2026                | 53                       |
| N. Impegno Definitivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Importo Impegno | N. Sub-impegno | Importo sub-impegno                                           | N. SottoSub-impegno | Importo Sottosub-impegno |
| 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 2.000,00      | 0              | € 0,00                                                        |                     | € 0,00                   |

**Creditore**

|                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Denominazione:</b> PICARO DONATO - <b>Progressivo Fornitore:</b> 1763<br><b>Codice Fiscale:</b> PCRDNT67S08A508K <b>P.Iva:</b> 02191460647 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Avella (AV), 30/04/2026

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ**

Piazza Municipio n. 1, C.A.P: 83021 - Avella (AV); P. IVA 00248800641; Tel/Fax 081.8259343;  
PEC: comune.avella@cert.irpinianet.eu;      <http://www.comune.avella.av.it>

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 30/04/2026

**Il Responsabile del Servizio**

f.to dott. Pasquale Maiella

---

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO**

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 30/04/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 513, e vi rimarrà fino al 15/05/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 302 del 30/04/2026;

Oggetto: Incarico professionale per variazione catastale del “Palazzo Baronale Alvarez De Toledo” – Comune di Avella  
DETERMINA DI AFFIDAMENTO

Avella (AV), 30/04/2026

**IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO**

f.to dott. Pasquale Maiella